

SERVISNÁ ZMLUVA č. 2025/153

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení na servis výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Názov: **EVISION SERVIS, spol. s r. o.**
 Štatutárny orgán: Meško Martin, konateľ
 Vyšovec 20, 976 11 Selce
 Slovenská republika
 Sídlo: Vajnorská 137, Bratislava 831 04
 Slovenská republika
 IČO: 46634029
 DIČ: 2023530014
 Zapísaný v: OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 81514/B
 Bankové spojenie: 2929877556/1100, Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu:
 SWIFT TATRSKBX
 Tel: +421 905 368 821
 e-mail: martin.mesko@evision.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA**
 Štatutárny orgán: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, generálny riaditeľ
 Sídlo: Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava
 IČO: 00164828
 DIČ: 2020829976
 Registrácia: Zriadený Ministerstvom kultúry SR na základe zriaďovacej listiny
 č. MK-1510/2000-1 z 20. 9. 2000 a v zmysle neskorších rozhodnutí MK SR
 o doplnení zriaďovacej listiny
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu:
 SWIFT SPSRSKBA
 Tel: +421 2 204 86 103
 e-mail: lucnica@lucnica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok 1 - Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je výkon záručného a pozáručného servisu výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky dodanej poskytovateľom, inštalovanej v objektoch objednávateľa, podpory pri inštalovaní a uprade programového vybavenia na techniku objednávateľa a poskytnutí znalostí pracovníkmi poskytovateľa pri riešení problémov systémových úloh na žiadosť objednávateľa.
- 1.1.1 Základom tejto zmluvy sú bezpečnostné smernice objednávateľa a všeobecne platné záväzné predpisy v oblasti informačných systémov verejnej správy.
- 1.1.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť, resp. dopĺňať bezpečnostné smernice podľa vlastného uváženia v zmysle platných právnych predpisov alebo podľa pokynov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zmeny a doplnenia sa stanú súčasťou tejto zmluvy po ich odovzdaní poskytovateľovi, pričom poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje ich dôsledne dodržiavať a presadzovať aj ich nové znenie.
- 1.2. Technická špecifikácia vykonávaných úkonov:
 - 1.2.1 mesačné činnosti:
 - kontrola funkčnosti Windows
 - kontrola systémových registrov Windows
 - kontrola systémových logov Windows
 - kontrola integrity dát na klientských staniciach a serveroch
 - kontrola diskovej kapacity
 - kontrola archivácie klientských súborov podľa klientových požiadaviek
 - antivírusová kontrola
 - archivácia systémových súborov
 - konzultácie, školenie (v rozsahu jednej hodiny)
 - vyčistenie nepotrebných (dočasných) súborov
 - 1.2.2 štvrťročné činnosti
 - mesačné činnosti
 - defragmentácia diskov
 - 1.2.3 polročné činnosti
 - mesačné činnosti
 - štvrťročné činnosti
 - profilaktika: fyzické vyčistenie mechaník CD, DVD-ROM, RW
povysávanie PC z vnútra
mechanické čistenie klávesníc
kontrola vnútornej kabeláže PC
kontrola vonkajšej kabeláže PC
 - testovanie pamäte, procesoru
 - testovanie chybovosti siete
- 1.3. Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky pre optimálne riešenie a implementáciu v závislosti od parametrov a výkonu internej siete LAN.

Článok 2 - Práva a povinnosti objednávateľa

- 2.1. Objednávateľ nahlasuje poruchy zariadení spolu s doplnkovými informáciami ako je model, sériové číslo, popis alebo prejav poruchy, umiestnenie zariadenia, meno nahlasovateľa a jeho kontaktného telefónneho čísla, a to súčasne telefonicky spolu s písomnou formou /elektronickou poštou, faxom, alebo poštou/.
- 2.2. Objednávateľ určuje zodpovedného zamestnanca na komunikáciu, p. Valériu Šomšákovú, kontakt: +421 2 204 86 103, valeria.somsakova@lucnica.sk, ktorá bude zodpovedná za kontakt s poskytovateľom (ohlasovanie závad, porúch, požiadaviek na poskytovateľa) a ktorá bude zodpovedať za poskytnutie včasných informácií a údajov pre poskytovateľa, potrebných pre

úspešné riešenie vzniknutých problémov. Objednávateľ je povinný včas písomne oznámiť poskytovateľovi zmenu zodpovednej osoby.

- 2.3. Objednávateľ zabezpečí nerušený prístup k zariadeniu po ohlásení poruchy poskytovateľovi vo svojom riadnom pracovnom čase alebo po vzájomnej dohode aj v inom čase.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje po preverení funkčnosti opraveného zariadenia potvrdiť prevzatie opraveného zariadenia, použitých náhradných dielov a prác pracovníkovi poskytovateľa písomnou formou.

Článok 3 - Práva a povinnosti poskytovateľa

- 3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť opravu zariadenia výmenou vadného dielu, alebo použitím ekvivalentného zariadenia na mieste inštalácie techniky.
- 3.2. Poskytovateľ odstráni nahlásenú poruchu v závislosti od jej povahy najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia, pri zohľadnení dní pracovného voľna a pracovného pokoja. V prípade, že sa jedná o poruchu, ktorých povaha bráni chodu prevádzky objednávateľa, je poskytovateľ povinný zabezpečiť začiatok servisného zásahu najneskôr do 6 hodín od nahlásenia. Pri nahlásení poruchy mimo pracovnej doby (p.d. 8:30 hod. - 17:00 hod.) poskytovateľa (prostredníctvom elektronickej pošty) sa lehota počíta od 8.30 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Pri dlhodobom riešení opravy zariadenia je poskytovateľ povinný zabezpečiť na nevyhnutú dobu použitia náhradné zariadenie.
- 3.3. Ak si záhada na zariadení vyžaduje opravu v servisnom stredisku poskytovateľa, prepravu zariadenia na miesto určenia zabezpečí poskytovateľ.
- 3.4. Poskytovateľ určuje zodpovedného zamestnanca, p. Martin Meško mob: +421 905 368 821, e-mail: evision@evision.sk, ako kontaktnú osobu pre objednávateľa. Poskytovateľ je povinný včas písomne oznámiť objednávateľovi zmenu zodpovednej osoby. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prijatie nahlásenej poruchy, alebo iných požiadaviek zo strany objednávateľa aj v prípade, že určená zodpovedná osoba je neprítomná alebo nedosiahnuteľná.
- 3.5. Poskytovateľ môže pozastaviť (bez vypovedania zmluvy) zmluvný servis zariadení, ak objednávateľ neplní podmienky dojednané podľa tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, alebo mešká s platbami viac ako 30 dní od termínu splátky.
- 3.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať absolútnu mlčanlivosť o údajoch a informáciách nadobudnutých u objednávateľa, nebude vykonávať žiadne kópie zo súborov a informácií umiestnených na médiách objednávateľa pre svoju potrebu.
- 3.7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade živeľnej pohromy, alebo iných nepredvídaných udalostí majúcich za následok zničenie hardware a dátových údajov zabezpečí náhradné PC zariadenia tak, aby mohol byť zabezpečený základný chod prevádzky objednávateľa a to v lehote do 48 hodín od písomného nahlásenia v stredisku poskytovateľa.
- 3.8. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovaných služieb spôsobené nedodržaním záväzkov uvedených v tejto zmluve. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služieb spôsobené neodborným zásahom alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa.
- 3.9. Dĺžka záruky na poskytnuté služby sa stanoví na 12 mesiacov odo dňa potvrdenia prevzatia opraveného zariadenia. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku úmyselného alebo neobanlivého konania poskytovateľa pri realizácii predmetu tejto zmluvy.
- 3.10. Poskytovateľ má prístup do siete LAN objednávateľa na základe pridelenia výnimky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez vzdialenú správu Remote Administration, ktorá je povolená len z IP

adresy poskytovateľa 217.73.19.134. Vzdialenú správu vykonávajú len poučené a oboznámené osoby poskytovateľa. Tieto osoby musia byť poučené o bezpečnostných smerniciach podľa bodu 1.1.1.

Článok 4 – Cena

- 4.1. Výška poplatku za prácu pri oprave, udržiavaní zásob servisných dielov, pracovnú pohotovosť, znalostnú bázu a služby systémovej administrácie, a je stanovená dohodou nasledovne:
 - a) základný paušál vo výške 256,- Eur/8 človeko-hodín vykonanej práce (slovom: dvestopäťdesiatšesť Eur) vrátane dopravy do sídla objednávateľa (234,- Eur/8 hod. + 22,- Eur/2xdoprava/mesiac). Medzi hodiny obsiahnuté v mesačnom paušále patria aj hodiny vykonané pri údržbe servera a zálohovaní určených elektronických dát.
 - b) servis nad rámec základného paušálu vo výške 32,- Eur/1 človeko-hodina vykonanej práce (slovom: tridsaťdva Eur + doprava 11,- Eur (slovom: jedenásť Eur). Suma za práce nad rámec základného paušálu bude fakturovaná za každú začatú pol hodinu.
 - c) zastúpenie na stretnutiach pracovníkov IKT v rezorte MKSR bude účtované nad rámec základného paušálu podľa bodu 4.1 b).
- 4.2. Celková cena je konečná a nebude sa k nej účtovať DPH, nakoľko poskytovateľ nie je platcom DPH.
- 4.3. Cena bude uvádzaná v základnej mene Slovenskej republiky.

Článok 5 - Fakturácia a platby

- 5.1. Poplatok sa fakturuje mesačne, posledný pracovný deň v mesiaci, kedy boli služby vykonané, na základe písomného výkazu vykonaných prác, potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa. Mesačný výkaz prác bude súčasťou každej faktúry.
- 5.2. Fakturácia náhradných dielov sa vykoná následne po odovzdaní opraveného zariadenia.
- 5.3. Splatnosť faktúry za servisné služby je 21 dní od dátumu vystavenia. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.4. V prípade omeškania poskytovateľa - ak poskytovateľ v stanovenej lehote nevykoná opravu, alebo nenastúpi na odstránenie nahlásenej poruchy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 23,- Eur za každý deň omeškania.

Článok 6 - Záverečné ustanovenia

- 6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády slovenskej republiky. Uzatvára sa na dobu určitú od 1.1.2026 do 31.12.2026.
- 6.2. Skončenie zmluvy pred termínom uvedeným v bode 6.1 je možné písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán; výpovedná lehota je jednomesačná. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej strane.
- 6.3. Zmeny ustanovení tejto zmluvy sa vykonávajú výlučne formou dodatku k tejto zmluve písomnou formou a podpisom zmluvných strán.

- 6.4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávatel' a jeden poskytovateľ.
- 6.5. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné, určité a zrozumiteľné. Žiaden z účastníkov neuzavrel zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si účastníci riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 6.6. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávatel'a zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a na tento účel poskytovateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy.

V Bratislave dňa

Objednávatel':

Poskytovateľ:

.....
Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
generálny riaditeľ
Umelecký súbor LÚČNICA

.....
Martin Meško
konateľ
EVISION SERVIS, spol. s r.o.